EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Distribuição por dependência
- ADIs 7913, 7916, 7919
- ADC 102

Assinado digitalmente por BRUNNO REGIANY PEIXOTO PIMENTA:84389028120 Data: 10/08/2026 21:00:40

Assinado digitalmente por WILDE LOPES RORIZ:43143342153 Data: 10/08/2026 18:22:41

Assinado digitalmente por ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO:36951544115 Data: 10/08/2026 17:32:42

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, órgão ao qual compete, constitucionalmente, o exercício do Poder Legislativo Estadual (art. 8°, *caput*, da Constituição do Estado de Goiás), situada no Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, Quadra G, Lote 01, Park Lozandes, Goiânia, Goiás, pelos membros e procuradores abaixo assinados (mandato *ex lege*, nos termos do artigo 11, §3º, da Constituição Estadual) e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE (ABEMA), associação civil de direito privado, sem finalidade econômica, inscrita no CNPJ sob o nº 01.641.281/0001-24, com sede na SCS Quadra 2, Bloco B, lote 20, salas 701 e 702, Edifício Palácio do Comércio, Brasília/DF, entidade congregadora dos órgãos estaduais do meio ambiente ("OEMAs") das 27 unidades da Federação, por meio de seus advogados que esta subscrevem, com instrumento de mandato anexo, vem, com fulcro no art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

em face dos arts. 3º, XXXIII e XXXVI, 4º, § 1º, 8º, III, 9º, 10, 14, §§ 1º, 2º e 5º, 18, § 1º, 23 a 25, par. único, 26, § 9º, 29, VI, 42 a 44, 54, 65 e 66, III, todos da Lei Federal nº 15.190, de 08/08/2025, doravante "LGLA" (Lei Geral do Licenciamento Ambiental), por violação aos arts. 1º, III, 18, 23, caput e parágrafo único, 30, I e VIII, 37, caput, 170, VI, 182, § 1º, 216, caput e § 1º, 225, caput, §§ 1º, III e IV, e 3º, e 231, todos da Constituição Federal, bem como à Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, requerendo, ao final, a declaração de inconstitucionalidade, total ou parcial, com ou sem redução de texto, conforme o vício apurado em cada dispositivo, bem como a fixação de interpretação conforme a Constituição nos pontos

em que essa técnica se revele suficiente, fazendo-o com espeque nos pontos de fato e de direito doravante articulados.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. CABIMENTO, LEGITIMIDADE E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

A **Lei nº 15.190/2025 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental)** é ato normativo federal, primário, geral e abstrato, editado posteriormente à Constituição de 1988, o que a submete ao controle abstrato de constitucionalidade perante este Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, "a", da CF). Os dispositivos impugnados vigoram e produzem efeitos desde 04/02/2026, sendo atual e concreta a controvérsia constitucional.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás figura entre os legitimados ativos para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade por força do art. 103, IV, da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de legitimação própria e autônoma e que não depende de anuência do Governador do Estado.

A pertinência temática entre a matéria discutida nesta ação e os objetivos institucionais do Poder Legislativo Estadual é robusta e multifacetada, podendo ser sustentada, cumulativamente, sob ao menos três eixos.

O primeiro diz respeito à competência legislativa concorrente em matéria ambiental. O art. 24, VI, da Constituição atribui aos Estados competência concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente, e o art. 23, VI e VII, atribui competência comum para a proteção ambiental e o combate à poluição. A LGLA, ao disciplinar o licenciamento ambiental e definir os limites da atuação normativa dos entes federados nessa matéria (tipologias, porte, potencial poluidor, procedimentos), interfere diretamente no espaço de conformação legislativa e administrativa que a Constituição reserva ao Estado de Goiás, legitimando o Poder Legislativo estadual — por meio de sua Mesa Diretora — a zelar pela preservação dessa competência.

O segundo liga-se ao impacto direto sobre atuação de órgão público estadual. De fato, o Estado de Goiás, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), é órgão executor do licenciamento ambiental estadual e integrante do Sisnama, estando sujeito diretamente aos dispositivos da LGLA que disciplinam a repartição de competências licenciadoras, as dispensas de licenciamento e as condicionantes ambientais.

Ora, a Assembleia Legislativa, no exercício de sua função fiscalizatória sobre o Executivo estadual (art. 26 e correlatos da Constituição de Goiás) e de sua função legislativa em matéria ambiental, tem interesse institucional direto na definição do alcance dessas normas.

Finalmente, o terceiro eixo diz com a relevância econômica e territorial da matéria para o Estado de Goiás. Não é novidade alguma que Goiás é estado de vocação agropecuária e minerária expressiva, com significativa parcela de seu território inserida no bioma Cerrado — *hotspot* de biodiversidade —, de modo que os dispositivos da LGLA relativos a dispensas para atividades agropecuárias (art. 9º), definição de porte e potencial poluidor (arts. 3º, 4º e 8º) e procedimentos de licenciamento especial (arts. 23 a 25) atingem, de modo direto e concreto, interesses econômicos, sociais e ambientais tipicamente estaduais, o que reforça a pertinência temática exigida pela jurisprudência.

A ABEMA, a seu turno, também detém legitimidade ativa para a propositura, na condição de entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF), preenchendo os requisitos que a jurisprudência desta Corte extrai do dispositivo.

Fundada em julho de 1985, a ABEMA nasceu como a voz institucional dos estados na questão ambiental, congregando os órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) e participando, desde então, dos principais marcos do federalismo ambiental brasileiro:

- atuou na elaboração da Resolução CONAMA nº 01/1986, que fixou os critérios básicos e as diretrizes gerais para o estudo de impacto ambiental;
- contribuiu para a inserção da tutela ambiental no art. 225 da Constituinte de 1988;

- atuou na Rio-92 e na construção da Resolução CONAMA nº 237/1997, que delimitou os papéis da União, dos estados e dos municípios no licenciamento;
- e, após a LC nº 140/2011, liderou os debates pela modernização do sistema, tendo a defesa da autonomia dos estados e o aperfeiçoamento do licenciamento como suas pautas históricas.

É, ainda, entidade de classe porque congrega, de modo homogêneo, os órgãos e autarquias integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e que exercem uma mesma e específica atividade institucional: a administração ambiental estadual e a condução do licenciamento. Não obsta o reconhecimento da legitimidade da ABEMA o fato de ser composta por pessoas jurídicas, pois este Supremo Tribunal, superando entendimento restritivo anterior, admite como legitimada a própria "associação de associações" (ADI 3.153).

A ABEMA possui inequívoco âmbito nacional, dado que porque representa as 26 secretarias estaduais de meio ambiente, a do Distrito Federal, além de 22 autarquias e fundações ambientais estaduais.

Há, ainda, pertinência temática evidente entre os objetivos institucionais da ABEMA e o objeto da presente ação. Afinal, a repartição de competências e o regime jurídico do licenciamento toca o núcleo da atuação cotidiana de associados responsáveis por mais de 90% dos licenciamentos ambientais do País.

A pertinência temática e a representatividade adequada da ABEMA encontra respaldo no Estatuto Social da ABEMA. Nos termos de seu art. 3º, constitui finalidade precípua da entidade reunir as instituições governamentais estaduais de meio ambiente, de modo a fortalecer a sua representatividade na participação, na formulação e na execução das políticas de meio ambiente e de recursos hídricos, em âmbito local, regional e nacional (inciso I), zelar pela proteção do meio ambiente (inciso XI) e representar os associados, em parcerias de interesse comum, junto aos poderes públicos e às instituições oficiais nacionais e internacionais (inciso IX). O art. 3º, VIII, reafirma o compromisso institucional com a integração do Sistema

Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e com a descentralização de suas ações, precisamente o núcleo temático versado nesta ação.

Com efeito, todos os pedidos desta exordial traduzem a posição uníssona dos OEMAs, firmada na *Carta de Brasília*, documento subscrito em maio de 2026 por todos os Secretários estaduais de meio ambiente, ao cabo de intensas jornadas de discussão.

Impõe-se, por fim, a distribuição da presente ação por dependência ao eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator das ADIs 7913, 7916 e 7919 e da ADC nº 102, todas versando sobre a Lei nº 15.190/2025. Aplicam-se, na espécie, as regras de prevenção e de distribuição por dependência do Regimento Interno desta Corte e, subsidiariamente, os arts. 55, §3º, e 286, I, do CPC.

II. DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS. DAS INCONSTITUCIONALIDADES SEM REDUÇÃO DE TEXTO. DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.

À guisa de introdução, as autoras transcrevem abaixo os dispositivos objurgados nesta ação direta.

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
> (...)
> XXXIII - tipologia da atividade ou do empreendimento: produto da relação entre natureza da atividade ou do empreendimento com o seu porte e potencial poluidor;
> XXXIV - natureza da atividade ou do empreendimento: designação da atividade ou do empreendimento de acordo com os grupos de atividades econômicas adotados pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);
> Art. 4º A construção, a instalação, a ampliação e a operação de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente estão sujeitas a prévio licenciamento ambiental perante a autoridade licenciadora integrante do Sisnama, sem prejuízo das demais licenças, outorgas e autorizações cabíveis.
> § 1º Os entes federativos devem definir as tipologias de atividades ou de empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, respeitadas as atribuições previstas na Lei

Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, atualizadas sempre que necessário e observado o disposto nos arts. 8º e 9º desta Lei;
(...)

Art. 8º Não estão sujeitos a licenciamento ambiental as seguintes atividades ou empreendimentos:
(...)
III - não incluídos nas listas de atividades ou de empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental estabelecidas na forma do § 1º do art. 4º desta Lei, sem prejuízo das demais licenças, outorgas e autorizações cabíveis;

Art. 9º Quando atendido ao previsto neste artigo, não são sujeitos a licenciamento ambiental as seguintes atividades e empreendimentos:
I - cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semiperenes e perenes;
II - pecuária extensiva e semi-intensiva;
III - pecuária intensiva de pequeno porte, nos termos do § 1º do art. 4º desta Lei;
IV - pesquisa de natureza agropecuária, que não implique risco biológico, desde que haja autorização prévia dos órgãos competentes e ressalvado o disposto na Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.
§ 1º O previsto no caput deste artigo aplica-se às propriedades e às posses rurais, desde que regulares ou em regularização, na forma da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, considerando-se:
I - regular o imóvel com registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) homologado pelo órgão estadual competente, que não tenha déficit de vegetação em reserva legal ou área de preservação permanente; e

II - em regularização o imóvel quando atendidas quaisquer das seguintes condições:
a) tenha registro no CAR pendente de homologação;
b) tenha ocorrido a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), durante todo o período de cumprimento das obrigações nele assumidas; ou
c) tenha firmado com o órgão competente termo de compromisso próprio para a regularização de déficit de vegetação em reserva legal ou em área de preservação permanente, quando não for o caso de adesão ao PRA.

§ 2º O previsto no caput deste artigo não afasta a realização de atividades de fiscalização pelo órgão ambiental competente, inclusive a imposição das sanções aplicáveis no caso de infrações, bem como não dispensa o cumprimento das obrigações relativas ao uso alternativo do solo na propriedade ou na posse rural que constem expressamente da legislação ou dos planos de manejo de unidades de conservação da natureza, notadamente no que se refere ao uso de agrotóxicos, à conservação do solo e ao direito de uso dos recursos hídricos.
§ 3º A não sujeição ao licenciamento ambiental de que trata este artigo não exime o empreendedor da obtenção, quando exigível, de licença ambiental, de autorização ou de instrumento congênere, para a supressão de vegetação nativa, para o uso de recursos hídricos ou para outras formas de utilização de recursos ambientais previstas em legislação específica.
§ 4º As autoridades licenciadoras disponibilizarão, de forma gratuita e automática, nos seus sítios eletrônicos, bem como no subsistema de informações previsto no art. 35 desta Lei, certidão declaratória de não sujeição da atividade ou do empreendimento ao licenciamento ambiental.
§ 5º As atividades e os empreendimentos de pecuária intensiva de médio porte poderão ser licenciados mediante procedimento simplificado na modalidade por adesão e compromisso, respeitado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.
§ 6º A inscrição no CAR não pode ser exigida como requisito para a licença de atividades ou de empreendimentos de infraestrutura de transportes e de energia que sejam instalados na propriedade ou na posse rural, mas que não tenham relação com as atividades referidas no caput deste artigo.
§ 7º São de utilidade pública as barragens de pequeno porte, nos termos do § 1º do art. 4º desta Lei, para fins de irrigação.

Art. 10. A autoridade ambiental competente assegurará procedimentos simplificados e prioridade na análise para o licenciamento ambiental de projetos relacionados às atividades ou aos empreendimentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário abrangidos pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), quando exigível, bem como relacionados à segurança energética nacional, desde que previstos e contratados no planejamento e nas políticas energéticas nacionais.
§ 1º A exigência de EIA para o licenciamento ambiental das atividades e dos empreendimentos referidos no caput deste

artigo somente deve ocorrer em situações excepcionais, devidamente justificadas pela autoridade licenciadora.
§ 2º São dispensados do licenciamento ambiental até o atingimento das metas de universalização previstas na Lei nº 11.445, de 5 janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), os sistemas e as estações de tratamento de água e de esgoto sanitário, exigível, neste último caso, outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento do efluente tratado.
§ 3º Os sistemas a que se refere o § 2º deste artigo incluem as instalações necessárias ao abastecimento público de água, desde a captação até as ligações prediais, e as instalações operacionais de coleta, de transporte e de tratamento de esgoto.
§ 4º Para os fins do disposto no § 2º deste artigo, a requerimento do empreendedor responsável pelos sistemas ou pelas estações de tratamento, a autoridade outorgante de recursos hídricos, em articulação com o órgão ambiental correspondente, definirá ou revisará a classe correspondente a ser adotada em função dos usos preponderantes existentes no respectivo corpo de água.
§ 5º Aplica-se o disposto no caput e no § 1º às atividades e aos empreendimentos de saneamento básico abrangidos pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), após o atingimento das metas referidas no § 2º deste artigo."
(...)

Art. 14. O gerenciamento dos impactos e a fixação de condicionantes das licenças ambientais devem atender à seguinte ordem de objetivos prioritários:
I - prevenção dos impactos ambientais negativos;
II - mitigação dos impactos ambientais negativos;
III - compensação dos impactos ambientais negativos, na impossibilidade de observância dos incisos I e II deste caput.
§ 1º As condicionantes ambientais devem ser proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento identificados nos estudos requeridos no licenciamento ambiental, bem como apresentar fundamentação técnica que aponte seu nexo causal com esses impactos, e não se prestam a mitigar ou a compensar impactos ambientais causados por terceiros e em situações nas quais o empreendedor não possua ingerência ou poder de polícia.
§ 2º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, as condicionantes ambientais não devem ser exigidas para:
I - mitigar ou compensar impactos ambientais causados por terceiros, situação em que o equacionamento se efetua por

meio de políticas ou serviços públicos de competência originária de outros órgãos ou entidades;
II - suprir deficiências ou danos decorrentes de omissões do poder público.
(...)
§ 5º As condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental não podem obrigar o empreendedor a manter ou a operar serviços de responsabilidade do poder público.
(...)

Art. 18. O licenciamento ambiental pode ocorrer:
(...)
§ 1º Os procedimentos e as modalidades de licenciamento e os tipos de estudo ou de relatório ambiental a serem exigidos devem ser definidos pelas autoridades licenciadoras, no âmbito das competências definidas na Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, por meio do enquadramento da atividade ou do empreendimento de acordo com os critérios de localização, natureza, porte e potencial poluidor;
(...)

Art. 23. Ao procedimento especial para atividades ou empreendimentos estratégicos aplicam-se as disposições da Seção III deste Capítulo.

Art. 24. O procedimento especial aplica-se a atividades ou a empreendimentos estratégicos, assim definidos em decreto mediante proposta bianual do Conselho de Governo, que dimensionará equipe técnica permanentemente dedicada à função.

Parágrafo único. A autoridade licenciadora dará prioridade à análise e à decisão dos respectivos pedidos de licença ambiental das atividades ou dos empreendimentos definidos como estratégicos na forma do caput deste artigo.

§ 1º A autoridade licenciadora dará prioridade à análise e à decisão dos respectivos pedidos de licença ambiental das atividades ou dos empreendimentos definidos como estratégicos na forma do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 15.269, de 2025)

§ 2º O licenciamento ambiental especial deverá ser aplicado às usinas hidrelétricas, inclusive reversíveis, e seus reservatórios, em razão de seu caráter estratégico para a segurança hídrica e

energética e estabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) e para a matriz energética nacional. (Incluído pela Lei nº 15.269, de 2025)

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 15.269, de 2025)

Art. 25. .....
Parágrafo único. Deverá ser priorizada, pelas entidades e órgãos públicos de qualquer esfera federativa, a emissão de anuências, de licenças, de autorizações, de certidões, de outorgas e de outros documentos necessários ao licenciamento ambiental especial.

Art. 26. O licenciamento ambiental corretivo destinado à regularização de atividade ou de empreendimento que, na data de publicação desta Lei, esteja operando sem licença ambiental válida ocorre pela expedição de LOC.
(...)
§9º§ A atividade ou o empreendimento que opere sem licença ambiental válida e que não se enquadre no disposto no caput deste artigo deverá ser licenciado pelo procedimento aplicável à sua tipologia, salvo deliberação da autoridade licenciadora competente quanto à possibilidade de utilização da LOC, mediante decisão justificada, hipótese em que não se aplica o disposto no § 5º deste artigo.
(...)

Art. 29. O EIA deve contemplar:
(...)
VI - prognóstico do meio ambiente na ADA e na AID da atividade ou do empreendimento, nas hipóteses de sua implantação ou não;
(...)

Art. 42. A participação das autoridades envolvidas definidas no inciso III do caput do art. 3º desta Lei nos processos de licenciamento ambiental observará as seguintes premissas:
I - não vincula a decisão da autoridade licenciadora;
II - deve ocorrer nos prazos estabelecidos nos arts. 43 e 44 desta Lei;
III - não obsta, no caso de sua ausência no prazo estabelecido, a continuidade da tramitação do processo de licenciamento ambiental nem a expedição da licença;
IV - deve ater-se às suas competências institucionais estabelecidas em lei; e

V - deve atender ao disposto no art. 14 desta Lei.

Art. 43. Observadas as premissas estabelecidas no art. 42 desta Lei, a autoridade licenciadora encaminhará o TR para manifestação da respectiva autoridade envolvida nas seguintes situações:
I - quando nas distâncias máximas fixadas no Anexo desta Lei, em relação à atividade ou ao empreendimento, existir:
a) terras indígenas com a demarcação homologada;
b) área que tenha sido objeto de portaria de interdição em razão da localização de indígenas isolados;
c) áreas tituladas de remanescentes das comunidades dos quilombos;
II - quando na ADA ou na área de influência direta sugerida da atividade ou do empreendimento existir intervenção em:
a) bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, ou legislação correlata;
b) bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, ou legislação correlata;
c) bens registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, ou legislação correlata; ou
d) bens valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, ou legislação correlata;
III - quando na ADA da atividade ou do empreendimento existir unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, previstas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, exceto Área de Proteção Ambiental (APA).
§ 1º As autoridades envolvidas têm o prazo máximo de 30 (trinta) dias para se manifestarem sobre o TR, a partir do recebimento de solicitação da autoridade licenciadora, podendo ser prorrogado por 15 (quinze) dias, se devidamente justificado.

§ 2º A ausência de manifestação da autoridade envolvida nos prazos previstos no § 1º deste artigo não obsta o andamento do licenciamento ambiental nem a expedição do TR definitivo, e o órgão licenciador deve utilizar o termo de referência padrão disponibilizado pela autoridade envolvida.

Art. 44. Observadas as premissas estabelecidas no art. 42 desta Lei, a manifestação das autoridades envolvidas sobre o EIA/Rima e sobre os demais estudos, planos, programas e projetos ambientais relacionados à licença ambiental ocorrerá nas seguintes situações:

I - quando na AID da atividade ou do empreendimento existir:
a) terras indígenas com a demarcação homologada;
b) área que tenha sido objeto de portaria de interdição em razão da localização de indígenas isolados;
c) áreas tituladas de remanescentes das comunidades dos quilombos;
II - quando na AID da atividade ou do empreendimento existir intervenção em:
a) bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, ou legislação correlata;
b) bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, ou legislação correlata;
c) bens registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, ou legislação correlata; ou
d) bens valorados nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, ou legislação correlata;
III - quando na ADA da atividade ou do empreendimento existir unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, previstas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, exceto APA.
§ 1º A autoridade licenciadora deve solicitar a manifestação das autoridades envolvidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do EIA/Rima e dos demais estudos, planos, programas e projetos ambientais relacionados à licença ambiental.
§ 2º A autoridade envolvida deve apresentar manifestação conclusiva para subsidiar a autoridade licenciadora no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos casos de manifestação sobre o EIA/Rima, e de até 30 (trinta) dias, nos demais casos, contados da data do recebimento da solicitação prevista no § 1º deste artigo.
§ 3º A autoridade envolvida pode requerer, motivadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 2º deste artigo por no máximo 30 (trinta) dias, nos casos de manifestação sobre o EIA/Rima, e até 15 (quinze) dias, nos demais casos.
§ 4º A ausência de manifestação da autoridade envolvida nos prazos previstos nos §§ 2º e 3º deste artigo não obsta o andamento do licenciamento ambiental nem a expedição da licença ambiental.
§ 5º Recebida a manifestação da autoridade envolvida fora do prazo estabelecido, ela será avaliada na fase em que estiver o processo de licenciamento ambiental.
§ 6º Observado o disposto nesta Lei, a manifestação das autoridades envolvidas, quando apresentada nos prazos estabelecidos, deve ser considerada pela autoridade licenciadora, mas não vincula sua decisão quanto ao

estabelecimento de condicionantes e à emissão de licenças ambientais.
§ 7º No caso de a manifestação da autoridade envolvida incluir propostas de condicionantes, elas devem estar acompanhadas de justificativa técnica que demonstre o atendimento ao disposto no art. 14 desta Lei, e, para aquelas que não atendam a esse requisito, a autoridade licenciadora pode solicitar à autoridade envolvida que justifique ou reconsidere a sua manifestação no prazo de 10 (dez) dias.
§ 8º Findo o prazo previsto no § 7º deste artigo, com ou sem recebimento da resposta da autoridade envolvida, a autoridade licenciadora dará andamento ao procedimento de licenciamento ambiental.
§ 9º A partir das informações e dos estudos apresentados pelo empreendedor e das demais informações disponíveis, as autoridades envolvidas devem acompanhar a implementação das condicionantes ambientais incluídas nas licenças, relacionadas às suas atribuições, e informar a autoridade licenciadora se houver descumprimento ou inconformidade.
§ 10. As áreas previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo devem ser observadas ainda que maiores ou menores que as áreas de impacto presumido constantes do Anexo desta Lei.
(...)

Art. 54. Quando exigidos pelo órgão licenciador, os estudos técnicos de atividade ou de empreendimento, relativos ao planejamento setorial que envolva a pesquisa, e os demais estudos técnicos e ambientais aplicáveis, podem ser realizados em quaisquer categorias de unidades de conservação, previstas na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
§ 1º A interferência da realização dos estudos referidos no caput deste artigo nos atributos da unidade de conservação deve ser a menor possível.
§ 2º O órgão gestor da unidade de conservação será informado com 15 (quinze) dias de antecedência sobre as datas e os horários de realização dos estudos referidos no caput deste artigo, o seu conteúdo e a metodologia utilizada.

Art. 65. Quando o licenciamento ambiental tiver sido expedido pelo órgão ambiental competente, a atuação de órgãos ambientais de outros entes federativos observará o seguinte:
I - nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, as medidas para evitá-la, fazê-la cessar ou mitigá-la serão formalmente comunicadas ao órgão ambiental

licenciador, cessando os efeitos da medida adotada pelo órgão ambiental não licenciador em caso de descumprimento;
II - a manifestação técnica do órgão licenciador prevalecerá, inclusive na situação da lavratura de 2 (dois) autos de infração ou de outras medidas pela mesma hipótese de incidência e na situação em que o órgão ambiental licenciador, cientificado pelo órgão ambiental não licenciador da lavratura de auto de infração ou da imposição de outras medidas, manifestar-se pela não ocorrência da infração.
Parágrafo único. Na ocorrência do previsto no inciso II do caput deste artigo, a manifestação do órgão ambiental licenciador fará cessar automaticamente os efeitos do auto de infração ou de outras medidas aplicadas pelo órgão ambiental não licenciador."

Art. 66. Ficam revogados os seguintes dispositivos:
(...)
III - §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006

Pois bem. O controle concentrado de constitucionalidade não se resolve apenas pelo binômio constitucionalidade ou inconstitucionalidade total. A prática decisória deste Supremo Tribunal Federal consolidou um repertório mais fino de técnicas, e a presente ação vale-se de mais de uma delas, conforme a natureza do vício identificado em cada dispositivo impugnado, razão pela qual convém fixar, desde logo, as premissas técnicas que orientam os pedidos doravante.

A declaração de inconstitucionalidade pode ser total, quando a norma inteira é expulsa do ordenamento, ou parcial, hipótese em que subsiste a validade do restante do dispositivo. A declaração parcial, por sua vez, comporta duas modalidades. Na primeira, chamada de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, o vício recai sobre uma expressão ou um trecho identificável do enunciado normativo, e a Corte determina a supressão física dessas palavras, subsistindo o restante do dispositivo com a redação remanescente. Na segunda, chamada de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, o enunciado é redigido em termos amplos, comportando mais de uma hipótese de aplicação ou mais de uma interpretação possível, e o vício não reside no texto em si, mas em uma das normas que dele

se pode extrair, de modo que a Corte declara inconstitucional aquela aplicação específica sem alterar a redação do dispositivo.

A técnica de interpretação conforme a Constituição (*verfassungskonforme Auslegung*) opera em terreno contíguo. Este Supremo Tribunal Federal assentou, ainda no julgamento da Rp. 1.417, Rel. Min. Moreira Alves, que a interpretação conforme não constitui mero princípio hermenêutico de aplicação difusa por qualquer julgador, mas verdadeira modalidade de decisão no controle concentrado de constitucionalidade, equiparável, em seus efeitos práticos, à declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Em ambos os casos, a Corte não modifica o texto legal, mas exclui, com eficácia vinculante, as leituras da norma incompatíveis com a Constituição, fixando como válida apenas a interpretação que dela se harmoniza.

Precedente particularmente relevante para a presente ação é o julgamento da ADI 4.757/DF, Rel. Min. Rosa Weber, no qual esta Corte, ao apreciar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 140/2011, reconheceu a validade da repartição de competências administrativas ambientais ali disciplinada, mas fixou interpretação conforme a Constituição a dois de seus dispositivos, precisamente para preservar a competência supletiva dos demais entes federativos diante de omissão ou insuficiência da atuação do órgão originariamente competente.

O precedente é duplamente relevante para o caso em exame, pois, além de ilustrar a técnica decisória ora invocada, confirma que a disciplina da cooperação interfederativa em matéria de licenciamento e de fiscalização ambiental, tema central de mais de um dos dispositivos impugnados nesta ação, já se encontra validamente ocupada pela Lei Complementar nº 140/2011, editada em cumprimento à reserva do art. 23, parágrafo único, da Constituição.

A diversidade dos vícios identificados nos dispositivos da Lei nº 15.190/2025 impõe o emprego combinado dessas técnicas, dispositivo por dispositivo, como se detalhará na Seção III. Em alguns pontos, o vício é formal, por invasão de matéria reservada à lei complementar. Em outros, é material e recai sobre uma expressão textual identificável, comportando

declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. Em outros ainda, o vício está em uma entre as várias leituras possíveis de um enunciado amplo, comportando declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou, subsidiariamente, interpretação conforme a Constituição.

As entidades autoras formulam, para cada tema, o pedido tecnicamente adequado à natureza do vício apontado, reservando a interpretação conforme aos casos em que a preservação do texto legal, com leitura constitucionalmente adequada, seja suficiente para sanar o vício.

Cumpre, por fim, uma advertência metodológica. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903 e da ADC 42, relativas ao Código Florestal, reconheceu ampla margem de conformação ao legislador em matéria ambiental e recusou a aplicação automática e desvinculada de parâmetros específicos do chamado princípio da vedação ao retrocesso, por reputá-la incompatível com a deferência devida às escolhas do Poder Legislativo democraticamente legitimado.

As autoras têm essa baliza por acertada e não a invocam como fundamento autônomo dos pedidos que seguem. Os vícios articulados nesta ação estão ancorados em parâmetros constitucionais específicos e identificáveis, a saber: a reserva de lei complementar para a cooperação federativa em matéria ambiental (art. 23, parágrafo único), o princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental (art. 225, § 3º, c/c art. 170, VI), a exigência constitucional de estudo prévio de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV) e a autonomia municipal para o licenciamento de atividades de impacto local (art. 30, I e VIII),

III. DOS DISPOSITIVOS INQUINADOS

III.I. LISTA POSITIVA E DISPENSA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL (art. 4º, §1º e art. 8º, III).

Decorre da aplicação conjunta do art. 8º, III com o art. 4º, §1º, da LGLA, que não estão sujeitas ao licenciamento ambiental as atividades não incluídas em lista de atividades ou de

empreendimentos definidas pelos entes federativos, respeitando as atribuições previstas na Lei Complementar nº 140/2011.

Com efeito, a dispensa do licenciamento comumente ocorre não apenas para atividades ou empreendimentos em geral, mas para determinados portes e potenciais poluidores. É dizer, nem toda atividade X precisa ser licenciada, a menos que alcance o porte Y ou o potencial poluidor Z. As competências para definir esses portes e potenciais poluidores pertencem ao ente federativo competente para licenciar, nos termos do art. 3º, XXXV e XXXVI da LGLA, c/c a LC nº 140/2011.

Tem-se, assim, a sistemática conhecida como *lista positiva*, que limita objetivamente as atividades potencialmente sujeitas ao licenciamento ambiental.

A princípio, a criação de uma lista positiva por ente da federação é medida salutar à garantia do meio-ambiente ecologicamente equilibrado, ao princípio administrativo da eficiência e à autonomia dos entes federativos. Isso porque a criação de uma lista única nacional de atividades e empreendimentos licenciáveis não ocorreria sem prejuízo das realidades e peculiaridades locais, fragilizando a proteção ambiental em contextos regionalmente diferenciados.

Por outro lado, a definição das listas positivas pelos entes federados competentes não pode ser feita com base em critérios discricionários e aleatórios, franqueando uma proteção ambiental deficiente. É preciso que a autonomia da União, dos Estados e dos Municípios para definir suas listas positivas, na exata medida de suas competências (definidas na LC nº 140/2011) seja qualificada pela observância de parâmetros técnicos objetivos e de controle social.

O mesmo ocorre com a definição dos portes e potenciais poluidores (art. 3º, XXXV e XXXVI). Sem dúvidas, é salutar que se franqueie essa prerrogativa ao ente competente para licenciar, visto que, por exemplo, uma atividade de pequeno impacto para a realidade de um Estado pode não o ser para outro. No entanto, essa descentralização da fixação de portes e potenciais poluidores não pode se desapegar de critérios tecnicamente objetivos.

Além disso, a existência da lista positiva não pode servir de salvaguarda geral de empreendimentos que, apesar de nela não constarem, possuírem efetivo potencial degradador. Isso porque o art. 4º, *caput*, da LGLA sujeita ao licenciamento ambiental toda atividade ou empreendimento "*utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente estão sujeitas a prévio licenciamento ambiental perante a autoridade licenciadora integrante do Sisnama*". Essa regra geral, mais protetiva para o meio ambiente, deve constituir o prisma de interpretação restritiva do art. 8º, III.

Defende-se, assim, a adoção da seguinte interpretação conforme a Constituição:

(i) a definição do porte e potencial poluidor deve ser feita pelo ente federativo competente para licenciar, observando parâmetros técnicos objetivos e o necessário controle social;

(ii) a dispensa de licenciamento para atividades não constantes da lista positiva (art. 8º, III) deve ser interpretada à luz do que dispõe o art. 4º, caput, da LGLA, de modo que toda atividade ou empreendimento utilizador de recursos naturais ou capaz de causar degradação ambiental está sujeito a licenciamento ambiental, prevalecendo essa regra geral sobre a lista instituída pelos entes federados, o que permitirá que o órgão ambiental competente exija o licenciamento de atividades que, a despeito de não constarem da lista, apresentem potencial degradador.

III.II. DISPENSAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE SANEAMENTO BÁSICO (arts. 9º e 10)

A LGLA institui hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para dois conjuntos de atividades de naturezas distintas, a saber, as atividades agropecuárias, disciplinadas pelo art. 9º, e as de saneamento básico, disciplinadas pelo art. 10, cada qual reclamando tratamento próprio.

Quanto às atividades agropecuárias, o art. 9º dispensa de licenciamento o cultivo de espécies de interesse agrícola, a pecuária extensiva e semi-intensiva, a pecuária intensiva de pequeno porte e a pesquisa agropecuária sem risco biológico, condicionando a dispensa à regularidade do imóvel rural perante o Cadastro Ambiental Rural, nos termos da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). A dispensa encontra fundamento na circunstância de que tais atividades já se sujeitam a regime de controle ambiental específico, operacionalizado pelo Cadastro Ambiental Rural e pelos Programas de Regularização Ambiental, de modo que a exigência de licenciamento ambiental ordinário para a generalidade das atividades agropecuárias configuraria duplicidade de controle sobre o mesmo objeto, em prejuízo da eficiência administrativa, razão pela qual os órgãos estaduais reconhecem a constitucionalidade da dispensa.

Essa constitucionalidade, porém, é qualificada pelo próprio parâmetro que o legislador elegeu como pressuposto da dispensa.

A regularidade perante o Cadastro Ambiental Rural, elemento que o art. 9º erige em condição da não sujeição ao licenciamento, contudo, é estabelecida em fases, conforme determina a Lei nº 12.651/2012, de modo que se inicia com a declaração voluntária do usuário, passa pela análise e pela validação da declaração pelos órgãos estaduais de meio ambiente, avança para a fase da regularização ambiental mediante a resolução de eventuais passivos e assinatura de Termos de Compromisso e se completa com a manutenção das condições ambientais e legais estabelecidas pelo Código Florestal para os imóveis rurais.

Não se trata, aliás, de construção meramente doutrinária, porquanto o próprio legislador incorporou essa lógica faseada ao texto da LGLA. Com efeito, o art. 9º, § 1º, estende a não sujeição ao licenciamento às propriedades e às posses rurais desde que regulares ou em regularização, na forma da Lei nº 12.651/2012, reputando regular o imóvel com registro no Cadastro Ambiental Rural homologado pelo órgão estadual competente e sem déficit de vegetação em reserva legal ou em área de preservação permanente, e reputando em regularização, entre outras hipóteses, o imóvel que tenha registro no Cadastro Ambiental Rural pendente de homologação.

A literalidade do dispositivo, portanto, já resolve a controvérsia, pois o imóvel cujo registro aguarda homologação é, por expressa definição legal, imóvel em regularização, e o imóvel em regularização está abrangido pela dispensa. Qualquer leitura que exigisse a homologação prévia suprimiria do art. 9º, § 1º, II, "a", da LGLA todo o seu conteúdo útil, resultado vedado pelo cânone hermenêutico segundo o qual a lei não contém palavras inúteis.

Esse conjunto estratégico e burocrático de regularização faseada deve ser reconhecido como validação para a dispensa de licenciamento ambiental desde o início, com a mera declaração do usuário perante o CAR e a partir daí conforme os avanços que o próprio órgão ambiental determinar porque esse é o aparato técnico, administrativo estabelecido a partir do marco legal nacional.

Cumpre evidenciar, nesse ponto, o paradoxo a que conduziria a interpretação restritiva. Caso se entendesse que a dispensa somente alcança o imóvel com Cadastro Ambiental Rural já validado, a mesma atividade agropecuária ficaria simultaneamente sujeita ao licenciamento ambiental e ao Cadastro Ambiental Rural durante todo o período de análise, para, uma vez concluída a validação, ver extinta a exigência de licenciamento.

Ter-se-ia, assim, a figura anômala de um licenciamento ambiental de duração transitória, cuja subsistência dependeria não do potencial degradador da atividade, que permanece rigorosamente o mesmo antes e depois da validação, mas do tempo de tramitação de procedimento administrativo cuja demora não é imputável ao produtor rural. O grau de controle ambiental exigível passaria a variar ao sabor da capacidade operacional do órgão estadual, e não da realidade a controlar, o que ofende a razoabilidade e a eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição).

A questão posta, portanto, não é de suficiência do controle, mas de respeito ao rito legalmente estabelecido para o Cadastro Ambiental Rural. Uma vez que a Lei nº 12.651/2012 estruturou esse instrumento em fases sucessivas, cada qual dotada de efeitos jurídicos próprios, condicionar a dispensa à conclusão da última delas equivale a criar requisito que a lei não previu e a subverter a lógica do marco legal a que o art. 9º da LGLA expressamente se reporta.

É dizer que as atividades "agro" serão controladas no que diz respeito aos seus impactos ambientais por meio do CAR e não do licenciamento ambiental, entendendo-se que assim há controle estatal suficiente e não duplicado.

Convém dimensionar, ainda, as consequências práticas da tese contrária, que não são desprezíveis. O Cadastro Ambiental Rural conta hoje com milhões de imóveis rurais inscritos em todo o território nacional, ao passo que a parcela efetivamente analisada e homologada pelos órgãos estaduais permanece minoritária, situação que decorre da insuficiência do Sistema do Cadastro Ambiental Rural (SICAR) sob gestão do Ministério da Gestão (MGI), da ausência de insumos e bases de imagens do território nacional em qualidade e quantidade necessária a permitir as validações de CAR, da complexidade da análise, do passivo acumulado desde a instituição do cadastro e também das limitações estruturais das administrações estaduais, e não de inércia dos produtores rurais.

Os dados do CAR estão disponíveis no Painel da Regularização Ambiental[1] que apontam que dos 8.308.913 ha (oito milhões e trezentos mil) imóveis atualmente na base do CAR, apenas 3.349.246 (três milhões, trezentos e quarenta e nove mil imóveis, portanto menos de 50%, passaram por algum tipo de análise e 815.782 (oitocentos e quinze mil) estão com cadastros com análise concluída. É dizer que menos de 10% dos imóveis brasileiros, na data atual, estão com seus cadastros validados, mostrando o tamanho do desafio.

Nesse cenário, a exigência de licenciamento ambiental para todo imóvel cujo registro ainda aguarda homologação transferiria aos órgãos estaduais de meio ambiente, de uma só vez, um volume de processos incompatível com a sua capacidade instalada, com dois efeitos igualmente indesejáveis. De um lado, a paralisia administrativa e a insegurança jurídica sobre a atividade agropecuária, principal setor exportador do País. De outro, e o que mais importa para os fins desta ação, o desvio da capacidade técnica dos órgãos ambientais, que deixariam de se dedicar à análise dos empreendimentos de efetivo potencial degradador para processar licenciamentos de baixa complexidade ambiental. Isso porque, na maior parte do território

---

1 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmRiM2QwZDQtYjUxZi00YWI0LWFjNGEtZTIxNjg1YWFkNmZlIiwidCI6ImViMjJjMjU4LWQ0ZWQtNGZmMC04Y2Y2LTI4NmQ2Mjc3OTQ5ZSJ9

brasileiro o Sistema do Cadastro Ambiental Rural (SICAR) não tem capacidade imediata de suportar as análises necessárias, ainda que fossem disponibilizados recursos humanos (servidores públicos concursados) para processar todas as análises necessárias.

O resultado seria, paradoxalmente, uma proteção ambiental menos efetiva, e não mais efetiva. Por essa razão, a interpretação ora sustentada não representa concessão ao setor produtivo, mas escolha de racionalidade administrativa que preserva a integridade do sistema de licenciamento para as hipóteses em que ele é realmente necessário.

O reconhecimento da dispensa desde a fase declaratória, contudo, não a torna ilimitada, na medida em que o próprio art. 9º delimita objetivamente o alcance do dispositivo, de modo que a dispensa não alcança atividades agropecuárias que envolvam supressão de vegetação nativa, I ou intervenção em áreas de preservação permanente e de reserva legal, como também atividades capazes de gerar efluentes como é o caso de criação intensiva de animais, para as quais subsiste o dever de licenciamento ou de autorização ambiental específica, dada a natureza e grau dos impactos ambientais. Fora dessa baliza, que decorre do próprio texto legal, a dispensa vulneraria o dever de proteção ambiental suficiente (art. 225 da Constituição).

Reforçam essa conclusão os §§ 2º e 3º do art. 9º da LGLA, que ressalvam expressamente a realização de atividades de fiscalização pelo órgão ambiental competente, a imposição das sanções aplicáveis em caso de infração e a obtenção, quando exigível, de licença, de autorização ou de instrumento congênere para a supressão de vegetação nativa, para o uso de recursos hídricos e para outras formas de utilização de recursos ambientais previstas em legislação específica. A dispensa, portanto, não é imunidade, mas substituição do instrumento de controle.

Quanto ao saneamento básico, o art. 10, § 2º, da LGLA dispensa de licenciamento os sistemas e as estações de tratamento de água e de esgoto sanitário até o atingimento das metas de universalização previstas na Lei nº 11.445/2007, exigindo, quanto ao esgoto sanitário, a outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento do efluente tratado. Reproduzem-se os dispositivos pertinentes:

> Art. 10. (...) § 2º São dispensados do licenciamento ambiental até o atingimento das metas de universalização previstas na Lei nº 11.445, de 5 janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), os sistemas e as estações de tratamento de água e de esgoto sanitário, exigível, neste último caso, outorga de direito de uso de recursos hídricos para o lançamento do efluente tratado. § 3º Os sistemas a que se refere o § 2º deste artigo incluem as instalações necessárias ao abastecimento público de água, desde a captação até as ligações prediais, e as instalações operacionais de coleta, de transporte e de tratamento de esgoto. § 4º Para os fins do disposto no § 2º deste artigo, a requerimento do empreendedor responsável pelos sistemas ou pelas estações de tratamento, a autoridade outorgante de recursos hídricos, em articulação com o órgão ambiental correspondente, definirá ou revisará a classe correspondente a ser adotada em função dos usos preponderantes existentes no respectivo corpo de água. § 5º Aplica-se o disposto no caput e no § 1º às atividades e aos empreendimentos de saneamento básico abrangidos pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), após o atingimento das metas referidas no § 2º deste artigo.

Diversamente do que ocorre com a dispensa agropecuária, o dispositivo não veio acompanhado, no texto legal, de salvaguarda expressa de igual densidade quanto à totalidade dos impactos envolvidos. Com efeito, os sistemas e as estações de tratamento de água e de esgoto produzem impactos ambientais inequívocos, que não se restringem aos recursos hídricos, alcançando também a geração e a destinação do lodo e dos demais resíduos do tratamento, as emissões atmosféricas e os odores, a emissão de ruídos, a intervenção em áreas de preservação permanente para a implantação de coletores, de interceptores e de emissários, além da alteração do uso do solo no entorno.

Sendo assim, não seria juridicamente sustentável que os órgãos estaduais de meio ambiente concordassem com dispensa que simplesmente subtraísse tais impactos de qualquer controle estatal, porquanto o art. 225, § 1º, IV, da Constituição não admite espaços de degradação imunes a controle prévio.

Ocorre que o impacto ambiental preponderante desse conjunto de atividades, qual seja o lançamento de efluentes em corpo hídrico receptor e a consequente alteração da qualidade da água, encontra instrumento de controle ambiental próprio e de igual eficácia na

outorga de direito de uso de recursos hídricos, disciplinada pela Lei nº 9.433/1997 e expressamente exigida pelo art. 10, § 2º, parte final, da LGLA.

A outorga, com efeito, não é ato meramente autorizativo do uso quantitativo da água, porquanto define a classe do corpo receptor, os limites de carga poluente admissíveis e os padrões e as condições de lançamento, sujeitando o outorgado a monitoramento, a renovação periódica e a sanções em caso de descumprimento. Não por acaso, o art. 10, § 4º, da LGLA determina que a autoridade outorgante, em articulação com o órgão ambiental correspondente, defina ou revise a classe do corpo de água em função dos usos preponderantes, o que evidencia a integração deliberada entre os dois instrumentos.

É precisamente por essa razão que os órgãos estaduais de meio ambiente reconhecem a constitucionalidade da dispensa. Não se cuida de admitir que atividades impactantes fiquem à margem do controle estatal, mas de reconhecer que o legislador, no exercício de sua margem de conformação, substituiu um instrumento de controle prévio por outro, igualmente prévio, igualmente técnico e igualmente vinculante.

A constitucionalidade, todavia, é qualificada por dois condicionamentos que decorrem da própria lógica da substituição. O primeiro é que a dispensa somente se sustenta enquanto e na medida em que o instrumento substitutivo seja efetivamente exigido e efetivamente emitido, de modo que a outorga de direito de uso de recursos hídricos, inclusive para o lançamento do efluente tratado, constitui condição de validade da dispensa, e não formalidade posterior ou dispensável.

O segundo é que os impactos não absorvidos pela outorga, notadamente a destinação do lodo e dos resíduos do tratamento, as emissões atmosféricas e a intervenção em áreas especialmente protegidas, permanecem sujeitos aos instrumentos de controle ambiental cabíveis, entre os quais as autorizações específicas previstas em legislação própria, como os alvarás municipais, sem o que a substituição de instrumentos converter-se-ia em pura e simples ausência de controle.

Registre-se, por fim, que a dispensa é temporalmente limitada, subsistindo apenas até o atingimento das metas de universalização previstas na Lei nº 11.445/2007, findo o qual as atividades e os empreendimentos de saneamento básico retornam ao regime ordinário, conforme determina o § 5º do art. 10 da LGLA. Essa transitoriedade reforça a proporcionalidade da escolha legislativa, que se justifica pelo relevante interesse público na universalização do acesso à água potável e ao esgotamento sanitário, cuja ausência é, ela própria, causa de degradação ambiental e de grave dano à saúde pública.

Requer-se, assim, quanto ao art. 9º e ao art. 10 conjuntamente, a fixação de interpretação conforme a Constituição, adotando-se os seguintes parâmetros:

(i) a dispensa de licenciamento das atividades agropecuárias alcança os imóveis rurais regulares e em regularização perante o Cadastro Ambiental Rural, nos termos do art. 9º, § 1º, da LGLA, compreendidas todas as fases do procedimento instituído pela Lei nº 12.651/2012, desde a inscrição declaratória pendente de homologação até a homologação final, não podendo a dispensa ser condicionada à prévia validação do registro pelo órgão estadual competente;

(ii) a dispensa não alcança as atividades agropecuárias de médio ou alto potencial degradador, que permanecem sujeitas a licenciamento ou a autorização ambiental específica, nem afasta a fiscalização, as sanções e as exigências de licença, de autorização ou de instrumento congênere previstas nos §§ 2º e 3º do art. 9º da LGLA;

(iii) a dispensa concernente aos sistemas e às estações de tratamento de água e de esgoto sanitário está condicionada à prévia outorga de direito de uso de recursos hídricos, inclusive para o lançamento do efluente tratado, que constitui condição de validade da dispensa;

(iv) os impactos ambientais não absorvidos pela outorga, notadamente a destinação do lodo e dos resíduos do tratamento, as emissões atmosféricas e a intervenção

em áreas especialmente protegidas, permanecem sujeitos aos instrumentos de controle ambiental cabíveis.

III.III. LICENÇA AMBIENTAL ESPECIAL E PROCEDIMENTO MONOFÁSICO

A LGLA cria a Licença Ambiental Especial (LAE), destinada a atividades e empreendimentos estratégicos, submetendo-os a procedimento monofásico, no qual as etapas de licença prévia, de instalação e de operação se concentram em rito único e abreviado, com prazos reduzidos de análise. O instrumento visa a conferir celeridade e previsibilidade a empreendimentos reputados prioritários, na linha, ainda, das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.328/2025 e pela Lei nº 15.300/2025.

A concentração procedimental não é, em si, inconstitucional. A Constituição não impôs uma forma sacramental ao licenciamento, e a reunião de etapas em procedimento único pode ser compatível com a proteção ambiental, desde que preservado o seu conteúdo material, qual seja a efetiva avaliação dos impactos e a fixação de condicionantes adequadas. O que a Constituição não tolera é que a celeridade se converta em supressão do conteúdo técnico do licenciamento.

O vício reside, precisamente, na leitura que esvazie a avaliação ambiental em nome da rapidez. Assim, o procedimento monofásico não pode dispensar o estudo prévio de impacto ambiental nas hipóteses em que a Constituição o exige (art. 225, § 1º, IV), relativas a obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação.

A redução de prazos não pode implicar aprovação por decurso de tempo que substitua a análise técnica pela ficção do deferimento. E a definição de empreendimento estratégico não pode servir de instrumento para subtrair da avaliação ambiental empreendimentos de elevado potencial degradador, preservada, em qualquer caso, a oitiva da autoridade licenciadora e dos órgãos intervenientes.

Essa distinção entre a concentração procedimental legítima e o esvaziamento inconstitucional do conteúdo técnico do licenciamento não é uma construção apenas doutrinária, mas parâmetro que a jurisprudência desta Corte já emprega reiteradamente.

Na ADI 6.618/RS, esta Corte reafirmou que os procedimentos simplificados de licenciamento somente são legítimos para atividades de pequeno potencial poluidor, aferido por critérios técnicos objetivos, invalidando sua extensão a atividades de médio ou alto impacto:

> (...) **A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que, embora seja legítima a criação de novos tipos de licenciamento ambiental, a simplificação de procedimentos para a sua concessão apenas é possível em casos de obras ou empreendimentos de pequeno potencial degradador**, nos termos do art . 12, § 1º da Resolução CONAMA 237/1997, critério não cumprido pela Licença Única (LU) e a Licença Ambiental por Compromisso (LAC), estabelecidas, respectivamente, nos arts. 54, IV e VI, da Lei 15.434/2020 do Estado do Rio Grande do Sul| (...) **(STF, ADI 6618/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 07/04/2025).**

Com efeito, a Licença Ambiental Especial (LAE) pode representar avanço de gestão, ao concentrar esforços e reduzir a litigiosidade em torno de empreendimentos de interesse nacional. Convertida, porém, em atalho para afastar o estudo de impacto ambiental ou para impor deferimento tácito, transforma-se em fonte de insegurança jurídica e de passivos ambientais de difícil reversão, precisamente nos empreendimentos de maior porte, cujo impacto é mais gravoso e menos reversível.

Requer-se, assim, a adoção da seguinte interpretação conforme a Constituição:

(i) o procedimento monofásico da Licença Ambiental Especial não dispensa o estudo prévio de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF) nas hipóteses de significativo impacto ambiental, nem afasta a avaliação técnica dos impactos e a fixação de condicionantes;

(ii) a redução de prazos não autoriza aprovação por mero decurso de prazo que substitua a análise ambiental, e a qualificação de empreendimento como estratégico não pode subtrair da avaliação ambiental atividades de elevado potencial degradador, preservada a oitiva da autoridade licenciadora e dos órgãos intervenientes.

III.IV. CONDICIONANTES AMBIENTAIS E IMPACTOS INDIRETOS (art. 14, §§ 1º, 2º e 5º; e art. 29, VI)

A LGLA define *condicionante ambiental* como medida, condição ou restrição, sob responsabilidade do empreendedor, estabelecida na licença para prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos identificados nos estudos (art. 3º, IV). É esse, pois, o instrumento por meio do qual o licenciamento internaliza, no empreendimento, as externalidades ambientais que dele decorrem.

Contudo, ao disciplinar o regime das condicionantes, os parágrafos do art. 14 fixaram limites que, em sua literalidade, comprometem o papel instrumental das condicionantes no processo de licenciamento:

> Art. 14. (...) § 1º As condicionantes ambientais devem ser proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento identificados nos estudos requeridos no licenciamento ambiental, bem como apresentar fundamentação técnica que aponte seu nexo causal com esses impactos, e não se prestam a mitigar ou a compensar impactos ambientais causados por terceiros e em situações nas quais o empreendedor não possua ingerência ou poder de polícia.
>
> § 2º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, as condicionantes ambientais não devem ser exigidas para:
> I - mitigar ou compensar impactos ambientais causados por terceiros, situação em que o equacionamento se efetua por meio de políticas ou serviços públicos de competência originária de outros órgãos ou entidades;
> II - suprir deficiências ou danos decorrentes de omissões do poder público.
>
> (...) § 5º As condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental não podem obrigar o empreendedor a manter ou a operar serviços de responsabilidade do poder público.

A esse dispositivo, soma-se a redação do art. 29, IV, que excluiu dos estudos ambientais (EIA/RIMA) o prognóstico sobre impactos indiretos.

Esses dispositivos, em seu conjunto, impedem a fixação de condicionantes ambientais que abranjam: (i) os impactos indiretos das atividades (art. 14, § 1º, parte final); (ii) os impactos

causados por terceiros (art. 14, § 2º, I); (iii) os impactos causados por "deficiências ou danos decorrentes de omissões do poder público" (art. 14, § 2º, II).

Trata-se de evidente fragilização das salvaguardas ecológicas, em ofensa aos princípios do poluidor-pagador (art. 225, §3º c/c art. 170, VI da CF), à responsabilidade civil objetiva ambiental e ao dever constitucional de assegurar uma proteção ambiental suficiente.

Isso porque, em primeiro lugar, quando terceiros somente atuam ou incrementam suas atividades em razão direta da instalação ou operação do empreendimento principal, os impactos por eles gerados configuram impactos indiretos possivelmente imputáveis ao empreendedor, dada a sistemática de responsabilidade civil ambiental objetiva.

O licenciamento de empreendimentos de grande porte não pode ignorar os reflexos que a instalação de um complexo produtivo gera no tecido social local, sendo o EIA/RIMA, no caso de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o instrumento exigido para consolidar essa análise ampla, em conformidade com o art. 29 da própria LGLA e com a Resolução CONAMA 01/1986.

Além disso, se existirem impactos que gerem pressão sobre serviços públicos (como saúde, educação, saneamento, segurança pública e mobilidade urbana), há corresponsabilidade do empreendedor, na medida em que tais pressões possam ser consequência previsível e diretamente induzida pela atividade licenciada. Esses impactos precisam ser identificados no EIA/RIMA (art. 29 da LGLA e Resolução CONAMA n° 01/1986) e gerenciados por meio de condicionantes proporcionais.

Cumpre distinguir, todavia, as hipóteses.

A vedação é legítima, e nessa medida constitucional, quando afasta condicionantes voltadas a impactos genuinamente causados por terceiros, sem relação de causalidade com o empreendimento licenciado, ou destinadas a suprir deficiências históricas e estruturais do poder público estranhas à atividade, pois, aí, a exigência configuraria desvio de finalidade e ofensa à razoabilidade.

A vedação torna-se inconstitucional, porém, quando lida de modo a alcançar os impactos indiretos e induzidos diretamente pela instalação e pela operação do empreendimento, isto é, aqueles em que se faz presente o nexo de causalidade que o próprio art. 14, § 1º, erige em critério, transferindo-se à coletividade o custo de externalidades que a atividade econômica produziu.

No mesmo sentido, a expressão manter ou operar, constante do art. 14, § 5º, há de ser compreendida de forma a vedar tão somente a assunção direta, pelo empreendedor, da titularidade e da gestão de serviços públicos, sem afastar o dever de custeá-los ou de viabilizá-los quando os impactos do empreendimento assim o exigirem.

Uma leitura absolutista desses dispositivos permite que o empreendedor internalize os benefícios econômicos e socialize os ônus ambientais, com proteção deficiente do meio ambiente e comprometimento do próprio estudo prévio de impacto ambiental, cujo conteúdo o art. 29 não pode esvaziar sem afronta ao art. 225, § 1º, IV, da Constituição.

O vício não repousa em mera conveniência de política legislativa, mas em parâmetros constitucionais específicos. O art. 225, § 3º, combinado com o art. 170, VI, da Constituição, consagra o princípio do poluidor-pagador, que este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente aplicado para reconhecer a amplitude da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, inclusive quanto à imprescritibilidade da pretensão reparatória, conforme a tese fixada no Tema nº 999 da repercussão geral:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO.IMPRESCRITIBILIDADE. (...) 5. **A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais** . 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. **(STF, RE 65483/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/04/2020, Data de Publicação: 24/06/2020)**

Logo, se a responsabilidade civil ambiental alcança, por sua própria natureza objetiva, os impactos indiretos e induzidos pela atividade licenciada, não é dado à lei que disciplina o licenciamento, instrumento destinado precisamente a antecipar e prevenir essa mesma responsabilidade, excluir *a priori* esses impactos do alcance das condicionantes e do próprio estudo ambiental.

A antecipação preventiva do licenciamento e a reparação a posteriori da responsabilidade civil ambiental são, no desenho constitucional, instrumentos complementares de um mesmo sistema de tutela, e não é coerente que o primeiro seja esvaziado exatamente quanto aos impactos que o segundo, por sua amplitude objetiva, já alcançaria.

Requer-se, assim, como pedido principal, a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 14, §§ 1º, 2º e 5º, e 29, VI, da LGLA, excluindo quaisquer leituras desses dispositivos segundo as quais as condicionantes ambientais e o conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental não possam alcançar os impactos indiretos e induzidos pela instalação ou pela operação do empreendimento, por violação ao princípio do poluidor-pagador (art. 225, § 3º, c/c art. 170, VI, da CF) e à exigência constitucional de estudo prévio de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF).

III.V. ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS DE OUTROS ENTES FEDERATIVOS (art. 65)

O art. 65 da LGLA versa sobre a atuação de órgãos ambientais de entes federativos diversos daquele que expediu a licença, estabelecendo a prevalência da manifestação técnica do órgão licenciador e prevendo, em duas hipóteses distintas, a cessação dos efeitos das medidas adotadas pelo órgão não licenciador.

É o que se lê:

> Art. 65. Quando o licenciamento ambiental tiver sido expedido pelo órgão ambiental competente, a atuação de órgãos ambientais de outros entes federativos observará o seguinte:
> I - nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, as medidas para evitá-la, fazê-la cessar ou mitigá-la serão formalmente comunicadas ao órgão ambiental licenciador, cessando os

> efeitos da medida adotada pelo órgão ambiental não licenciador em caso de descumprimento;
> II - a manifestação técnica do órgão licenciador prevalecerá, inclusive na situação da lavratura de 2 (dois) autos de infração ou de outras medidas pela mesma hipótese de incidência e na situação em que o órgão ambiental licenciador, cientificado pelo órgão ambiental não licenciador da lavratura de auto de infração ou da imposição de outras medidas, manifestar-se pela não ocorrência da infração.
> Parágrafo único. Na ocorrência do previsto no inciso II do caput deste artigo, a manifestação do órgão ambiental licenciador fará cessar automaticamente os efeitos do auto de infração ou de outras medidas aplicadas pelo órgão ambiental não licenciador.

No plano material, o dispositivo é salutar e representa avanço na organização do sistema federativo de fiscalização, ao conferir maior segurança jurídica às situações de sobreposição de atuação sobre um mesmo empreendimento licenciado, evitando conflitos de competência e a duplicidade sancionatória pela mesma hipótese de incidência.

Sucede que a matéria, longe de ser inédita, já se encontra disciplinada pela Lei Complementar nº 140/2011, cujo art. 13 consagra o princípio da autoridade única e cujo art. 17 organiza a atuação supletiva e cooperativa dos entes. E aí reside o primeiro dos vícios que maculam o dispositivo.

O art. 65 versa sobre procedimento de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no exercício da competência comum de proteção do meio ambiente (art. 23, VI e VII, da Constituição), matéria expressamente reservada à lei complementar pelo art. 23, parágrafo único, da Carta.

Ao dispor sobre o tema por lei ordinária, o legislador incorreu em inconstitucionalidade formal, invadindo campo normativo que a Constituição reservou a diploma qualificado e que já fora ocupado pela Lei Complementar nº 140/2011, cuja higidez este Supremo Tribunal Federal reafirmou no julgamento da ADI 4757/DF.

Ainda que superado o vício formal, remanesce inconstitucionalidade material parcial, sem redução de texto, incidente sobre os dois mecanismos de cessação previstos no dispositivo, a saber, o trecho final do inciso I e o parágrafo único.

Ambos, lidos em sua literalidade, esvaziam o poder de polícia ambiental dos entes não licenciadores, assegurado pela competência comum do art. 23, VI e VII, da Constituição, ao permitir que uma falha de comunicação, uma inércia ou mesmo uma simples discordância do órgão licenciador faça cessar medida legitimamente adotada para conter degradação ambiental.

É precisamente nas situações de risco iminente que a fragilidade se torna intolerável, pois a medida destinada a evitar ou a fazer cessar dano ambiental deve produzir efeitos plenos desde a sua lavratura, e não ficar condicionada à comunicação formal ao licenciador ou à ausência de manifestação em sentido contrário.

Admitir que a eficácia de uma medida de contenção de dano dependa de ato posterior do órgão licenciador, ou que se extinga automaticamente pelo descumprimento de um dever de comunicação, é criar uma janela de continuidade da degradação em benefício do infrator e em detrimento da coletividade, o que configura omissão lesiva ao dever constitucional de proteção ambiental (art. 225, caput, da Constituição).

Requer-se, assim, como pedido principal, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal integral do art. 65 da LGLA, por invasão de matéria reservada à lei complementar pelo art. 23, parágrafo único, da Constituição, já validamente ocupada pela Lei Complementar nº 140/2011.

Subsidiariamente, acaso esta Corte entenda superado o vício formal, requer-se a declaração de inconstitucionalidade material parcial, com redução de texto, para excluir do art. 65 as seguintes expressões, que consagram os dois mecanismos de cessação automática já examinados:

(i) a expressão "cessando os efeitos da medida adotada pelo órgão ambiental não licenciador em caso de descumprimento", constante da parte final do inciso I;

(ii) o parágrafo único do art. 65, em sua integralidade.

III.VI. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI DA MATA ATLÂNTICA (art. 66, III)

O art. 66, III, da LGLA revoga os §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). O § 1º exigia a anuência prévia do órgão federal de meio ambiente para a autorização de supressão de vegetação, e o § 2º atribuía aos municípios competência para autorizar a supressão de vegetação em estágio secundário de regeneração situada em área urbana.

Quanto à revogação do § 1º, os órgãos estaduais sustentam a constitucionalidade, pois a exigência de anuência federal prévia para atos de competência estadual e municipal configurava tutela hierárquica sem respaldo no modelo federativo cooperativo da Constituição e da Lei Complementar nº 140/2011, remanescendo a matéria disciplinada pelas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental da própria Lei nº 11.428/2006.

O vício concentra-se na revogação do § 2º.

Ao suprimir a competência municipal para autorizar a supressão de vegetação secundária em área urbana, o art. 66, III, produz efeito oposto ao que a própria LGLA proclama como diretriz, que é a otimização de procedimentos e a eficiência administrativa (art. 1º, § 2º).

A revogação transfere aos órgãos estaduais uma demanda extraordinária de análise de autorizações antes processadas, com maior capilaridade, celeridade e conhecimento local, pela esfera municipal, e o faz sem qualquer contrapartida de estrutura.

O aspecto agrava-se pela circunstância de que os órgãos estaduais deverão, de todo modo, verificar a conformidade das supressões com os Planos Diretores municipais, instrumento de ordenamento territorial de competência exclusivamente municipal (art. 182, § 1º, da Constituição), o que impõe articulação adicional e reduz, em vez de ampliar, a eficiência do sistema.

A medida vulnera, assim, a autonomia municipal (arts. 18, 30, I e VIII, e 182 da Constituição) e o dever de eficiência administrativa.

A jurisprudência desta Corte protege exatamente essa competência.

No julgamento da ADI 2.142, Rel. Min. Roberto Barroso, esta Corte fixou a tese de que é inconstitucional interpretação que suprima a competência dos Municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local, cabendo a eles, nos termos daquele julgado, promover o licenciamento das atividades cujo impacto ambiental seja de âmbito local:

> Direito constitucional e ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Ceara. Licenciamento ambiental . Resguardo à competência municipal. (...) 3. Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos possam causar impacto ambiental de âmbito local. Precedentes . 4. Procedência do pedido, para dar interpretação conforme ao art. 264 da Constituição do Estado do Ceara a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. **Tese de julgamento: "É inconstitucional interpretação do art . 264 da Constituição do Estado do Ceara de que decorra a supressão da competência dos Municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local". (STF, ADI 2142/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/06/2022)**

A supressão da vegetação secundária em área urbana, tema do § 2º do art. 14 da Lei nº 11.428/2006, revogado pelo art. 66, III, da LGLA, constitui, por definição, matéria de impacto predominantemente local, cuja disciplina compete ao Município à luz da Lei Complementar nº 140/2011, de modo que a revogação incorre precisamente na inconstitucionalidade que a ADI 2.142 já reconheceu em hipótese análoga.

Requer-se, assim, a declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 66, III, da LGLA, para excluir do dispositivo a expressão "e 2º", de modo que a revogação nele determinada alcance exclusivamente o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.428/2006, restabelecendo-se a vigência do § 2º do mesmo dispositivo.

III.VII. COMUNIDADES TRADICIONAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (arts. 42 a 44 e 54)

A LGLA disciplina a incidência do licenciamento ambiental sobre empreendimentos que afetem terras indígenas, territórios quilombolas e demais comunidades tradicionais, bem

como unidades de conservação, prevendo a manifestação das autoridades envolvidas e a realização de estudos específicos (arts. 42 a 44 e 54).

Atribui-se à autoridade licenciadora a titularidade da decisão, estabelecendo que a manifestação das autoridades envolvidas, quando apresentada nos prazos, deve ser considerada, sem, contudo, vinculá-la. Reproduz-se o núcleo do dispositivo:

> Art. 42. (...) § 6º Observado o disposto nesta Lei, a manifestação das autoridades envolvidas, quando apresentada nos prazos estabelecidos, deve ser considerada pela autoridade licenciadora, mas não vincula sua decisão quanto ao estabelecimento de condicionantes e à emissão de licenças ambientais.
>
> Art. 54. (...) § 1º A interferência da realização dos estudos referidos no caput deste artigo nos atributos da unidade de conservação deve ser a menor possível. § 2º O órgão gestor da unidade de conservação será informado com 15 (quinze) dias de antecedência sobre as datas e os horários de realização dos estudos referidos no caput deste artigo, o seu conteúdo e a metodologia utilizada.

Os dispositivos são, em princípio, constitucionais, pois organizam a atuação dos diversos órgãos e conferem à autoridade licenciadora a titularidade da decisão, evitando a fragmentação do licenciamento em múltiplos centros de veto. A não vinculação da manifestação das autoridades envolvidas, considerada isoladamente, não é inconstitucional, na medida em que preserva a unidade da decisão administrativa.

A constitucionalidade, todavia, é qualificada e depende de interpretação que compatibilize os dispositivos com quatro parâmetros, os quais traduzem, com fidelidade, as conclusões firmadas pelos órgãos estaduais de meio ambiente na Carta de Brasília.

O primeiro parâmetro diz respeito ao universo de comunidades protegidas. Os arts. 43 e 44 da LGLA disciplinam exclusivamente a intervenção da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, contemplando, respectivamente, povos indígenas e comunidades quilombolas, sem qualquer previsão quanto às demais comunidades tradicionais.

Sucede que o ordenamento brasileiro reconhece universo bem mais amplo de povos e comunidades tradicionais, tal como definido no art. 3º, I, do Decreto nº 6.040/2007, no qual se incluem ribeirinhos, pescadores artesanais, extrativistas, caiçaras, faxinalenses, geraizeiros, pantaneiros, quebradeiras de coco-babaçu, povos de terreiro e demais grupos culturalmente diferenciados que se reconheçam como tais e que ocupem e usem territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica.

A exclusão dessas comunidades do regime de proteção diferenciada não encontra respaldo constitucional. Isso porque o art. 216, caput e § 1º, da Constituição protege as formas de expressão e os modos de criar, de fazer e de viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, sem hierarquizá-los, ao passo que o art. 1º, III, erige a dignidade da pessoa humana em fundamento da República. Por conseguinte, o tratamento diferenciado conferido a povos indígenas e a comunidades quilombolas, e negado a comunidades tradicionais que sofram idêntica afetação, configura discriminação desprovida de fundamento razoável e proteção ambiental e cultural deficiente.

Impõe-se, assim, interpretação conforme a Constituição que estenda a quaisquer outras comunidades tradicionais identificadas pelos estudos ambientais como afetadas pela atividade ou pelo empreendimento a exigência de estudos específicos sobre os impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico, tal como já previsto para povos indígenas e comunidades quilombolas.

O segundo parâmetro diz respeito ao estágio de reconhecimento fundiário. Os arts. 43, I, "a" e "c", e 44, I, "a" e "c", da LGLA condicionam a manifestação obrigatória da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária à existência de terras indígenas com demarcação homologada e de territórios quilombolas titulados. Ocorre que essa condicionante deixa desprotegida justamente a maior parte do universo que pretende tutelar, pois cerca de 40% das terras indígenas e cerca de 92% dos territórios quilombolas brasileiros ainda se encontram em processo de demarcação ou de titulação.

Condicionar a proteção ao ato formal de homologação ou de titulação inverte, ademais, a natureza dos direitos territoriais em causa. Este Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da Pet 3.388/RR, que os direitos dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam são originários e preexistem a qualquer ato estatal, de modo que a demarcação possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva. Raciocínio equivalente se aplica aos remanescentes das comunidades dos quilombos, cujo direito à propriedade definitiva decorre diretamente do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a titulação, também aqui, ato de reconhecimento.

Daí por que, sempre que os estudos ambientais identificarem impactos sobre comunidades diretamente afetadas, a proteção deve incidir independentemente do estágio formal de reconhecimento fundiário, cabendo à autoridade licenciadora exigir do empreendedor os estudos específicos pertinentes e encaminhá-los à Fundação Nacional dos Povos Indígenas e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para ciência e manifestação, em cumprimento ao dever de cooperação institucional inscrito no art. 2º, VI, da própria LGLA.

O terceiro parâmetro é a consulta livre, prévia e informada, assegurada aos povos indígenas e às comunidades tradicionais pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.051/2004, e pelo art. 231 da Constituição, cuja observância não pode ser reduzida à simples faculdade de manifestação não vinculante, sob pena de esvaziamento de direito fundamental de matriz convencional.

Cabe distinguir, nesse ponto, dois planos que a leitura apressada da lei tende a confundir. A participação institucional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no licenciamento restringe-se à verificação das questões fundiárias e não substitui nem se confunde com a manifestação direta das próprias comunidades. O primeiro plano é de articulação entre órgãos públicos, ao passo que o segundo é de exercício de direito fundamental de titularidade das comunidades afetadas.

A consulta, ademais, deve ser conduzida por órgão público, ou ao menos com efetiva participação e coordenação públicas, vedado que o empreendedor seja o responsável

exclusivo por sua realização, sob pena de esvaziamento do atributo "livre" que a Convenção nº 169 expressamente lhe atribui. Nada impede, contudo, que o ônus financeiro e logístico de todas as etapas seja integralmente custeado pelo empreendedor, mediante aportes ou fundos geridos de forma independente, de modo que o órgão público presida o rito com isenção e observe rigorosamente os critérios de autoidentificação e de soberania das comunidades envolvidas.

O quarto parâmetro, por fim, é a preservação da unidade decisória do licenciamento. Os órgãos estaduais de meio ambiente sustentam, sem reservas, a constitucionalidade da regra que mantém na autoridade licenciadora o poder decisório único sobre o processo de licenciamento, tal como estruturado pela Lei Complementar nº 140/2011 e reafirmado pelo art. 3º, II, da LGLA. A manifestação das autoridades envolvidas é temática, e não deliberativa, pois se destina a aportar ao processo o conhecimento especializado do órgão que a emite, sem lhe transferir parcela do poder de decidir.

Não vinculação, todavia, não significa irrelevância. A manifestação não vinculante integra o conjunto instrutório do processo administrativo e, uma vez apresentada, deve ser enfrentada de modo expresso e fundamentado pela autoridade licenciadora, que somente pode dela divergir mediante motivação técnica idônea, à luz do dever geral de motivação dos atos administrativos. O que a Constituição não tolera, portanto, não é a não vinculação, mas o silêncio.

Cumpre distinguir, ainda, a manifestação do órgão gestor da unidade de conservação do plano de manejo por ele elaborado. Enquanto a manifestação é opinativa, o plano de manejo é ato normativo que integra o ordenamento jurídico ambiental aplicável e deve ser integralmente respeitado no licenciamento de qualquer atividade ou empreendimento que possa afetar a unidade ou a sua zona de amortecimento, independentemente de o órgão gestor haver ou não se manifestado no prazo estabelecido, conforme, aliás, decorre do próprio art. 42, III, da LGLA. A inobservância do plano de manejo configura, por isso mesmo, vício de legalidade do ato licenciatório.

De igual modo, a ausência de manifestação do órgão gestor não desonera a autoridade licenciadora do dever de avaliar, de ofício e com suficiência técnica, os impactos do empreendimento sobre a unidade de conservação afetada e de estabelecer as condicionantes e as medidas de mitigação adequadas, em observância ao art. 225, § 1º, III, da Constituição, que veda qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção da área.

Em síntese, a interpretação conforme a Constituição ora postulada preserva a unidade da decisão licenciadora sem sacrificar direitos fundamentais nem competências constitucionalmente repartidas.

Vale acrescentar que o parâmetro convencional não é meramente programático. A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho foi incorporada ao direito interno com status supralegal, na linha do entendimento consolidado por esta Corte a respeito dos tratados internacionais de direitos humanos não submetidos ao rito do art. 5º, § 3º, da Constituição, o que significa que nenhuma norma infraconstitucional posterior, como o art. 42, § 6º, da LGLA, pode ser lida de modo a esvaziar o direito à consulta livre, prévia e informada nela consagrado, sob pena de violação do art. 231 da Constituição, que recepciona o conteúdo da Convenção como parâmetro de proteção dos povos indígenas e das comunidades tradicionais.

Requer-se, assim, a interpretação conforme a Constituição dos arts. 42 a 44 e 54 da LGLA, para estabelecer que:

(i) o regime de proteção diferenciada previsto nos arts. 42 a 44 da LGLA, consistente na exigência de estudos específicos sobre os impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico, estende-se a quaisquer outras comunidades tradicionais identificadas pelos estudos ambientais como afetadas pela atividade ou pelo empreendimento, não se restringindo a povos indígenas e a comunidades quilombolas;

(ii) esse mesmo regime incide independentemente do estágio formal de reconhecimento fundiário, alcançando as comunidades diretamente afetadas ainda que não haja demarcação homologada ou titulação, dada a natureza originária e declaratória dos direitos territoriais em causa;

(iii) identificados pelos estudos impactos sobre povos indígenas, comunidades quilombolas ou demais comunidades tradicionais, é obrigatória a realização da consulta livre, prévia e informada, nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho e do art. 231 da Constituição, conduzida por órgão público ou sob efetiva coordenação pública, não suprida pela simples faculdade de manifestação prevista na lei nem pela manifestação institucional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas ou do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;

(iv) a manifestação das autoridades envolvidas é temática e não deliberativa, preservado o poder decisório único da autoridade licenciadora, que dela pode divergir mediante motivação técnica expressa, sem prejuízo da observância obrigatória do plano de manejo da unidade de conservação e do dever de avaliação de ofício dos impactos sobre a unidade afetada.

IV. DA VEDAÇÃO À RECENTRALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DEFINIÇÃO DE TIPOLOGIAS, DE PORTE, DE POTENCIAL POLUIDOR E DOS PROCEDIMENTOS E DAS LICENÇAS CABÍVEIS (art. 3º, XXXIII a XXXVI, art. 4º, § 1º, e art. 18, § 1º)

O art. 3º, XXXIII a XXXVI, da LGLA define os conceitos de tipologia, natureza, porte e potencial poluidor da atividade ou do empreendimento, elementos que, combinados, estruturam a classificação das atividades sujeitas a licenciamento em todo o território nacional.

A tipologia é definida como o produto da relação entre a natureza da atividade, aferida segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e o seu porte e potencial poluidor, sendo estes dois últimos elementos expressamente remetidos, pela própria

lei, à definição do ente federativo competente para licenciar, respeitadas as atribuições da Lei Complementar nº 140/2011.

No mesmo sentido, o art. 4º, § 1º, atribui aos entes federativos, e não à União isoladamente, o dever de definir as tipologias sujeitas a licenciamento, respeitadas as atribuições da Lei Complementar nº 140/2011 e observado o disposto nos arts. 8º e 9º da própria LGLA.

A literalidade desses dispositivos, portanto, já reconhece que a definição de porte e de potencial poluidor compete ao ente federativo licenciador, e não a um ato centralizado de aplicação nacional uniforme. Essa remissão expressa à Lei Complementar nº 140/2011 é o desenho constitucionalmente adequado, na medida em que preserva o modelo de repartição de competências administrativas ambientais.

A preocupação das autoras, ao trazer o tema a esta Corte, não decorre de vício identificável na literalidade dos dispositivos, mas do risco de que a regulamentação infralegal desses conceitos, mediante decreto, ato do Poder Executivo federal ou proposição da Comissão Tripartite Nacional e até do CONAMA, venha a ser interpretada como autorização para a fixação de tipologias nacionalmente uniformes que se sobreponham à competência do ente federativo já titular do licenciamento de determinada atividade, segundo os critérios da Lei Complementar nº 140/2011.

Esse risco não é meramente especulativo, porquanto decorre da vinculação literal feita à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), que é, por definição, uniforme em todo o território nacional, o que pode sugerir leitura que atribua ao ato regulamentador federal o poder de definir tipologias para todos os entes licenciadores.

Essa interpretação do dispositivo seria flagrantemente inconstitucional, pois, ao redistribuir, na prática, competências de licenciamento já alocadas pela Lei Complementar nº 140/2011, incorreria em inconstitucionalidade material, por invasão de matéria reservada a lei complementar (art. 23, parágrafo único, da Constituição) e por afronta à autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Como já observado por esta Corte a propósito do desenho cooperativo da Lei Complementar nº 140/2011, milita em favor da autonomia dos entes subnacionais a diretriz de que a legislação federal se abstenha de intervir desproporcionalmente nas competências locais, ressalvadas as hipóteses em que a própria Constituição exija, de forma clara e cogente, a uniformização nacional.

Com efeito, a classificação por tipologia, fundada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, opera como referência técnica subsidiária, e não como critério apto a redistribuir, ampliar ou centralizar competências de licenciamento já alocadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pela Lei Complementar nº 140/2011.

Repise-se que essa preocupação não decorre de uma defesa apenas principiológica da autonomia dos Estados e Municípios, mas também de uma preocupação consequencial. Isso porque a exigência de que o porte e o potencial poluidor sejam definidos pelo ente federativo licenciador, e não por critério nacional uniforme decorre da própria diversidade que caracteriza o território brasileiro.

Uma mesma atividade, de idêntico porte físico ou produtivo, pode representar impacto ambiental marginal em região já antropizada e impacto severo em área de fragilidade ecológica reconhecida, a exemplo do que separa um empreendimento situado em zona consolidada do Sul do país de outro de dimensões equivalentes instalado em área de transição amazônica ou em entorno de mananciais no semiárido.

Os órgãos estaduais de meio ambiente acumulam, no exercício cotidiano do licenciamento, o conhecimento técnico sobre os biomas, os recursos hídricos, a densidade de ocupação e a capacidade de suporte de cada território, *know-how* que nenhum parâmetro nacional uniforme é capaz de reproduzir sem sacrificar precisão técnica em favor de uma padronização artificial.

É essa mesma lógica que justifica, no desenho da Lei Complementar nº 140/2011, a atribuição da competência licenciadora ao ente federativo mais próximo da realidade

impactada, e que este Supremo Tribunal Federal já reconheceu, na ADI 4.757/DF, como concretização do princípio da subsidiariedade.

Nacionalizar a definição de porte e de potencial poluidor, ainda que sob a justificativa de uniformização e de segurança jurídica, implicaria substituir critérios tecnicamente ajustados à realidade local por parâmetros abstratos e desconectados dela, com prejuízo direto à qualidade da proteção ambiental que a Constituição exige.

Idêntica preocupação recai, ainda, sobre a definição dos procedimentos, das modalidades de licenciamento e das licenças cabíveis. O art. 18, § 1º, da LGLA estabelece que os procedimentos e as modalidades de licenciamento, bem como os tipos de estudo ou de relatório ambiental a serem exigidos, devem ser definidos pelas autoridades licenciadoras, no âmbito das competências fixadas na Lei Complementar nº 140/2011, mediante o enquadramento da atividade ou do empreendimento segundo os critérios de localização, de natureza, de porte e de potencial poluidor.

A definição do procedimento aplicável e, por consequência, das licenças cabíveis em cada caso é decisão indissociável do exercício da própria competência licenciadora. Com efeito, determinar se uma atividade se submete ao rito ordinário trifásico, ao procedimento simplificado em qualquer de suas modalidades, ao licenciamento por adesão e compromisso ou ao procedimento especial equivale a graduar a intensidade do controle ambiental exigível, juízo que pressupõe o conhecimento da realidade territorial que somente o ente licenciador detém.

Por isso mesmo, a leitura que preserva a autonomia dos entes quanto às tipologias, ao porte e ao potencial poluidor há de preservá-la igualmente quanto aos procedimentos, às modalidades e às licenças cabíveis, sob pena de a recentralização vedada pela porta da frente ingressar pela porta dos fundos, mediante ato infralegal que, a pretexto de uniformizar ritos, retire dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a definição do grau de controle exigível em seus territórios.

Cumpre destacar, a propósito, que tanto o art. 3º, XXXV, quanto o art. 3º, XXXVI, e o art. 18, § 1º, todos da LGLA, ressalvam expressamente, em sua parte final, as atribuições previstas na Lei Complementar nº 140/2011. Tal ressalva não é ornamental, pois delimita o próprio âmbito de validade de qualquer regulamentação superveniente, seja ela editada por decreto, por ato do Poder Executivo federal, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ou por proposição da Comissão Tripartite Nacional.

Requer-se, assim, a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 3º, incisos XXXIII a XXXVI, do art. 4º, § 1º, e do art. 18, § 1º, todos da LGLA, para afastar quaisquer interpretações que facultem ao ente federal, ou a órgão de atuação nacional, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente e a Comissão Tripartite Nacional, a definição, com efeito vinculante para os demais entes licenciadores, de tipologias, de porte, de potencial poluidor, de procedimentos e de modalidades de licenciamento, inclusive das licenças cabíveis e dos estudos exigíveis, em detrimento das autonomias asseguradas pela Lei Complementar nº 140/2011.

V. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRETIVO DE ATIVIDADES QUE PASSEM A OPERAR SEM LICENÇA VÁLIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DA LGLA (art. 26, § 9º)

O art. 26 da LGLA disciplina o licenciamento ambiental corretivo, destinando-o à regularização de atividade ou de empreendimento que, na data de publicação da lei, esteja operando sem licença ambiental válida, hipótese em que a regularização ocorre mediante a expedição de Licença de Operação Corretiva (LOC).

O recorte temporal do caput, contudo, não esgota o universo de situações a regularizar, tanto que o próprio legislador cuidou de disciplinar as demais no § 9º do mesmo artigo, cuja redação convém reproduzir:

> Art. 26. (...) § 9º A atividade ou o empreendimento que opere sem licença ambiental válida e que não se enquadre no disposto no caput deste artigo deverá ser licenciado pelo procedimento aplicável à sua tipologia, salvo deliberação da autoridade licenciadora competente quanto à possibilidade de utilização da LOC, mediante decisão justificada, hipótese em que não se aplica o disposto no § 5º deste artigo.

A literalidade do dispositivo não oferece maior dificuldade, pois o § 9º cuida precisamente das situações que não se enquadram no caput, ou seja, daquelas em que a operação sem licença válida se verifica em momento posterior à publicação da LGLA. A experiência cotidiana dos órgãos estaduais, todavia, revela que a articulação entre o caput e o § 9º tem gerado dúvida interpretativa relevante, com potencial de paralisar a regularização de um universo expressivo de empreendimentos.

As situações são corriqueiras e nada têm de excepcionais. Cite-se, em primeiro lugar, o empreendimento cuja licença de operação vem a caducar por falta de requerimento tempestivo de prorrogação, muitas vezes por simples desatenção administrativa do empreendedor, e que passa a operar sem licença válida em data posterior à publicação da lei. Cite-se, em segundo lugar, o empreendimento que entra em operação sem jamais haver requerido licenciamento, também após a publicação da lei. Cite-se, por fim, a hipótese de licença anulada ou suspensa por decisão administrativa ou judicial superveniente.

Em todas essas situações, a leitura que restringisse o licenciamento corretivo ao recorte temporal do caput conduziria a resultado ambientalmente perverso, na medida em que deixaria a autoridade licenciadora sem instrumento adequado para impor ao empreendedor a avaliação dos impactos já causados, a fixação de condicionantes e de medidas compensatórias e o cronograma de adequação. Restaria apenas a alternativa da paralisação, nem sempre viável e nem sempre a mais protetiva do meio ambiente, ou a tolerância informal, essa sim francamente incompatível com o art. 225 da Constituição.

Convém sublinhar que o reconhecimento do alcance do § 9º não configura anistia nem afrouxamento do controle. Ao contrário, o dispositivo é expresso ao estabelecer que, nessa hipótese, não se aplica o § 5º do art. 26, de modo que subsiste integralmente a punibilidade do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/1998, sem que se suspendam processos, cumprimentos de pena ou prazos prescricionais. Permanecem íntegras, do mesmo modo, as sanções administrativas cabíveis e o dever de reparar os danos causados, além da faculdade de a autoridade licenciadora determinar o descomissionamento da atividade quando verificada a inviabilidade da regularização, nos termos do § 7º do mesmo artigo.

O que o § 9º assegura, portanto, é apenas o instrumento processual adequado para que o órgão ambiental exerça controle efetivo sobre uma realidade que já existe, sendo certo que a decisão quanto à utilização da Licença de Operação Corretiva permanece na esfera de deliberação da autoridade licenciadora competente, mediante decisão justificada, e não constitui direito subjetivo do empreendedor.

A interpretação ora sustentada é, assim, a única compatível com o dever de proteção ambiental suficiente (art. 225, caput e § 1º, da Constituição) e com a eficiência administrativa (art. 37, caput), pois preserva simultaneamente a sanção pela conduta irregular e o controle ambiental efetivo sobre a atividade em curso.

Requer-se, assim, a fixação de interpretação conforme a Constituição do art. 26, § 9º, da LGLA, para estabelecer que o dispositivo alcança as atividades e os empreendimentos que passem a operar sem licença ambiental válida em data posterior à publicação da lei, inclusive por caducidade, por anulação ou por suspensão de licença anteriormente detida, sujeitando-os ao licenciamento pelo procedimento aplicável à sua tipologia ou, mediante decisão justificada da autoridade licenciadora, à Licença de Operação Corretiva, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis e do dever de reparação integral dos danos causados.

VI. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

a) que seja a presente ação distribuída por dependência ao Ministro Relator das ADIs 7913, 7916 e 7919 e da ADC nº 102, nos termos do art. 103, § 3º c/c o art. 55, § 3º, e o art. 286, I, do CPC, subsidiariamente aplicáveis;

b) sejam solicitadas informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.868/1999;

c) seja citado o Advogado-Geral da União para manifestação, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal;

d) seja ouvido o Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da Constituição Federal, e do art. 8º da Lei nº 9.868/1999;

e) adote-se, caso necessária, na visão deste Pretório Excelso, a fungibilidade entre a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade;

f) no mérito, seja a presente ação julgada procedente, para:

f1) fixar interpretação conforme a Constituição para os arts. 3º, XXXV e XXXVI, 4º, § 1º, e 8º, III, todos da LGLA, estabelecendo que (i) a definição do porte e do potencial poluidor deve ser feita pelo ente federativo competente para licenciar, observando parâmetros técnicos objetivos e o necessário controle social, e (ii) a dispensa de licenciamento para atividades não constantes da lista positiva deve ser interpretada à luz do art. 4º, caput, da LGLA, de modo que a regra geral de sujeição ao licenciamento de toda atividade ou empreendimento utilizador de recursos ambientais ou capaz de causar degradação prevalece sobre as listas instituídas pelos entes federados, permitindo que o órgão ambiental competente exija o licenciamento de atividades que, a despeito de não constarem da lista, apresentem potencial degradador;

f2) fixar interpretação conforme a Constituição para o art. 9º da LGLA, estabelecendo que (i) a dispensa de licenciamento das atividades agropecuárias alcança os imóveis rurais regulares e em regularização perante o Cadastro Ambiental Rural, compreendidas todas as fases do procedimento instituído pela Lei nº 12.651/2012, desde a inscrição declaratória pendente de homologação, não podendo ser condicionada à prévia validação do registro pelo órgão estadual competente, e (ii) a dispensa não alcança as atividades de médio ou alto potencial degradador nem afasta a fiscalização, as sanções e as demais exigências previstas nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo;

f3) fixar interpretação conforme a Constituição para o art. 10 da LGLA, estabelecendo que (i) a dispensa concernente aos sistemas e às estações de tratamento de água

e de esgoto sanitário está condicionada à prévia outorga de direito de uso de recursos hídricos, inclusive para o lançamento do efluente tratado, que constitui condição de validade da dispensa, e (ii) os impactos ambientais não absorvidos pela outorga permanecem sujeitos aos instrumentos de controle ambiental cabíveis;

f4) fixar interpretação conforme a Constituição para os arts. 23 a 25 da LGLA, estabelecendo, em relação à Licença Ambiental Especial (LAE), que o procedimento monofásico não dispensa o estudo prévio de impacto ambiental nas hipóteses de significativo impacto ambiental, nem a avaliação técnica dos impactos e a fixação de condicionantes, e de que a redução de prazos não autoriza aprovação por decurso de prazo;

f5) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 14, §§ 1º, 2º e 5º, e 29, VI, da LGLA, excluindo quaisquer leituras desses dispositivos segundo as quais as condicionantes ambientais e o conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental não possam alcançar os impactos indiretos e induzidos pela instalação ou pela operação do empreendimento;

f6) declarar a inconstitucionalidade formal integral do art. 65 da LGLA, por invasão de matéria reservada à lei complementar pelo art. 23, parágrafo único, da Constituição, já validamente ocupada pela Lei Complementar nº 140/2011. Subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade material parcial, com redução de texto, para excluir do art. 65: (i) a expressão "cessando os efeitos da medida adotada pelo órgão ambiental não licenciador em caso de descumprimento", constante da parte final do inciso I; (ii) o parágrafo único do art. 65, em sua integralidade.

f7) declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 66, III, da LGLA, para excluir do dispositivo a expressão "e 2º", de modo que a revogação nele determinada alcance exclusivamente o § 1º do art. 14 da Lei nº 11.428/2006, restabelecendo-se a vigência do § 2º do mesmo dispositivo;

f8) fixar interpretação conforme a Constituição dos arts. 42 a 44 e 54 da LGLA, para estabelecer que: (i) o regime de proteção diferenciada, consistente na exigência de estudos específicos sobre os impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico, estende-se a quaisquer outras comunidades tradicionais identificadas pelos estudos ambientais como afetadas pela atividade ou pelo empreendimento, não se restringindo a povos indígenas e a comunidades quilombolas; (ii) esse mesmo regime incide independentemente do estágio formal de reconhecimento fundiário, alcançando as comunidades diretamente afetadas ainda que não haja demarcação homologada ou titulação; (iii) identificados pelos estudos impactos sobre povos indígenas, comunidades quilombolas ou demais comunidades tradicionais, é obrigatória a realização da consulta livre, prévia e informada, nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho e do art. 231 da Constituição, conduzida por órgão público ou sob efetiva coordenação pública, não suprida pela simples faculdade de manifestação prevista na lei; (iv) a manifestação das autoridades envolvidas é temática e não deliberativa, preservado o poder decisório único da autoridade licenciadora, que dela somente pode divergir mediante motivação técnica expressa, sem prejuízo da observância obrigatória do plano de manejo da unidade de conservação e do dever de avaliação de ofício dos impactos sobre a unidade afetada;

f9) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 3º, incisos XXXIII a XXXVI, do art. 4º, § 1º, e do art. 18, § 1º, todos da LGLA, para afastar quaisquer interpretações que facultem ao ente federal, ou a órgão de atuação nacional, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente e a Comissão Tripartite Nacional, a definição, com efeito vinculante para os demais entes licenciadores, de tipologias, de porte, de potencial poluidor, de procedimentos e de modalidades de licenciamento, inclusive das licenças cabíveis e dos estudos exigíveis, em detrimento das autonomias asseguradas pela Lei Complementar nº 140/2011;

f10) fixar interpretação conforme a Constituição do art. 26, § 9º, da LGLA, para estabelecer que o dispositivo alcança as atividades e os empreendimentos que

passem a operar sem licença ambiental válida em data posterior à publicação da lei, inclusive por caducidade, por anulação ou por suspensão de licença anteriormente detida, sujeitando-os ao licenciamento pelo procedimento aplicável à sua tipologia ou, mediante decisão justificada da autoridade licenciadora, à Licença de Operação Corretiva, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis e do dever de reparação integral dos danos causados.

g) sejam deferidos os benefícios da produção de prova documental superveniente e da juntada de novos documentos e pareceres técnicos, inclusive por ocasião de eventual audiência pública que esta Corte entenda por bem designar;

h) seja dada ciência desta ação à Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente em todos os seus atos, por meio dos advogados subscritores, para os quais se requer a intimação exclusiva das publicações;

Termos em que pede deferimento.

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Deputado Bruno Peixoto
Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Deputado Coronel Adailton
1º Secretário

Deputado Wilde Cambão
2º Secretário

ANDREYA DA SILVA MATOS MOURA:78105269104
Assinado de forma digital por ANDREYA DA SILVA MATOS MOURA:78105269104
Dados: 2026.08.10 17:09:23 -03'00'

Andreya da Silva Matos Moura
Procuradora-Geral

GABRIEL RICARDO JARDIM CAIXETA:84339454168
Assinado de forma digital por GABRIEL RICARDO JARDIM CAIXETA:84339454168
Dados: 2026.08.10 16:28:52 -03'00'

Gabriel Ricardo Jardim Caixeta
Procurador

FERNANDO VEIGA BRETONES FILHO
OAB/DF 28.901

SOPHIA FERREIRA MERLO
OAB/DF nº 83.021

LUCAS CAVALCANTE GONDIM
OAB/DF 79.938

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCAS CAVALCANTE GONDIM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

VICTOR RODRIGUES SAMPAIO BARBOSA
OAB/GO nº 64.978-A